内蒙古银漫矿业“2•23”重大事故调查报告

来源：区应急局 发布时间：2019-10-25 09:48:08 浏览次数： 1528 次

内蒙古银漫矿业“2•23”重大事故调查报告

2019年2月23日8时20分许，西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司发生井下车辆伤害重大生产安全事故，造成22人死亡，28人受伤。事故发生后，重视，国务院总理李克强，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政法委书记郭声琨，国务委员王勇等领导同志立即作出重要批示，就做好事要求。应急管理部立即派出部党组副书记、副部长付建华为组长的工作组赴现场指导应急救援和事故调查工作。国务院安全生产委员会对事故查处挂书记李纪恒，自治区主席布小林，自治区党委常委、常务副主席马学军，自治区党委常委、党委秘书长张韶春，自治区副主席欧阳晓晖带领自治区有挥应急救援、看望慰问伤员、指导伤员救治和善后处理工作。

2019年2月24日，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规，自治区人民政府乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司“2•23”井下车辆伤害重大生产安全事故调查组(以下简称“事故调查组”)，由自治区党委常委、常务副主席马学军常委、党委秘书长张韶春，自治区纪委监委、应急厅、锡林郭勒盟行署等单位负责人为副组长，自治区纪委监委、应急厅、工业和信息化厅、公安厅监督管理局、总工会以及锡林郭勒盟行署派员参加，组织开展事故调查工作。根据需要，事故调查组聘请有关专家参与调查，并委托鉴定机构对事故术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术鉴定和分析论证，查明原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露的突出问题，改措施。

一、事故相关单位概况

(一)外包工程发包单位

西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(以下简称“银漫公司”)位于西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇，2005年11月23日取得《营业执照》，91152526783003311L。公司类型：有限责任公司(法人独资)，法定代表人：刘晓明，注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰元整，经营范围：锌矿、选矿及销售……。2015年1月20日取得《采矿许可证》，证号：C1500020150132101369 61。2017年8月1日，公司、采区、尾矿库均取得《安全生产为：(蒙)FM安许证字〔2017〕005957号、(蒙)FM安许证字〔2017〕005958号、(蒙)FM安许证字〔2017〕005959号。证照均在有效期内。公司设安全环保力处等10个部门。现有执行董事总经理1人、副总经理5人，其他管理人员73人，各类专业技术人员29人。2017年8月全面达产，累计投入9.8亿元。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“兴业矿业公司”)为银漫公司100%控股母公司，位于赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴年8月23日取得《营业执照》，统一社会信用代码：91150000114802589Q，证照在有效期内。公司类型：其他股份有限公司(上市)，法定代表人：吉兴捌亿陆仟捌佰伍拾万零伍佰伍拾柒元，经营范围：……矿产品和化工产品销售……。兴业矿业公司在深圳证券交易所挂牌上市，拥有银漫公司等14家全环保部等9个部门，企管部副部长兼任安全环保部副部长，未任命安全环保部部长及其他安全管理人员。

兴业矿业公司对银漫公司财务运行和资金使用全面控制。银漫公司执行兴业矿业公司财务管理制度和资金管理制度，根据权限按规定程序向其申员工资、社保费及住房公积金、税费、井建外包、基建工程、地质勘探、土地相关费用、安全支出、物资采购、中介机构费、财务费用等项目。兴业月进行拨付款，银漫公司按申请用途使用资金。银漫公司主要矿产品由兴业矿业公司统一进行销售管理，回笼资金进入由兴业矿业公司控制的银漫公兴业矿业公司所有。兴业矿业公司对银漫公司重要人事任免事项具有决定权。按照兴业矿业公司安全生产管理制度，兴业矿业公司对银漫公司安全生查、管理职责。在实际生产经营中，兴业矿业公司对银漫公司拥有实际控制权。

(二)外包工程承包单位

温州建设集团矿山工程有限公司西乌珠穆沁旗分公司(以下简称“温建西乌分公司”)位于西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇，2018年1月31日取得《营业执代码91152526MA0PQFMN0R，证照在有效期内。公司类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)，负责人：张冬伟，实际控制人：矿山施工承包。分公司设办公室、生产部、设备部、安环部等部门;项目经理1人，副总经理3人，施工队长3人，专职安全员5人，各类采矿技术和测量

2018年1月23日，温州建设集团矿山工程有限公司与接郑清签订了《内部承包经济责任协议书》，决定由其组织成立温建西乌分公司，并每年缴纳万元，安全风险押金贰拾万元。签订承包协议后，接郑清投资成立了温建西乌分公司，并雇佣张冬伟担任负责人。

温州建设集团矿山工程有限公司(以下简称“温建矿山公司”)位于浙江省温州市鹿城区飞霞南路建集大楼八层，2010年6月9日取得《营业执照》91330300557507116T。公司类型：有限责任公司(法人独资)，法定代表人：卢成艺，注册资本：柒仟贰佰万元整，经营范围：矿山施工承包……。2017年企业资质证书》，编号：D133033629，资质级别及等级：矿山工程施工总承包壹级。2017年7月4日取得《安全生产许可证》，编号：(浙)FM安许证字可范围：金属非金属露天、地下矿山采掘施工作业。证照均在有效期内。

(三)中介服务机构

内蒙古安邦安全科技有限公司(以下简称“安邦公司”)位于呼和浩特市如意开发区五纬路吉美大厦6层，于2003年4月11日取得《营业执照》91150100747924658T。公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：杨承文，注册资本：玖佰万元，经营范围：安全评价资质甲级……务。2005年12月19日取得《安全评价机构资质证书》，资质等级：甲级，证书编号：APJ-(国)-231。证照均在有效期内。2015年6月，与银漫公司签订了对该矿山进行安全评价;2017年6月，完成了银漫公司安全评价工作，出具了《西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿165万安全设施验收评价报告》(以下简称“《验收评价报告》”)。

2017年9月，西乌珠穆沁旗原安全生产监督管理局以政府购买服务的形式委托安邦公司对银漫公司等十二家企业进行安全检查。2017年9月和2018年派出专业人员对银漫公司进行了两次安全检查，出具了两份隐患排查报告。

通辽市安顺安全技术咨询有限责任公司(以下简称“安顺公司”)位于通辽市霍林河大街2256号，于2004年10月取得《营业执照》，统91150502767855047 6。公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：姜晓利，注册资本：伍佰万元，经营范围：安全技价……。2014年5月7日取得《安全评价机构资质证书》，资质等级：甲级，证书编号：APJ-(国)-565。证照均在有效期内。2018年11月，西乌珠穆沁旗局以政府购买服务的形式委托安顺公司对银漫公司等十二家企业进行安全检查。2018年11月，安顺公司派出专业人员对银漫公司进行了一次安全检查告。

二、外包工程有关情况

2018年1月，银漫公司与温建西乌分公司签定了《2018年度采掘、充填、尾矿输送施工合同》和《2018年度外包工程安全管理协议》，主要承担矿、充填、支护、掘进及尾矿输送等工程施工。2019年1月，银漫公司与温建西乌分公司又签订了《补充协议书》，约定上年度施工合同继续有效。

2019年1月份，银漫公司向上级监管部门报告春节期间不停产、继续生产。实际上春节期间银漫公司及其承包单位大部分员工放假回家过节。1月2西乌分公司承包的施工工程除排水系统进行作业、风水管路除锈施工外，其他均停止生产作业。自2月13日，员工陆续返回后，才继续组织生产。

三、人员出入井管理有关情况

银漫公司、温建西乌分公司未按人员出入井管理制度进行严格管理。出入井记录不真实，少登错登情况极为普遍。人员定位卡管理混乱，人员变不规范，不佩戴定位卡出入矿井的情况时有发生。事发时下井103人，80人进行了入井登记，23人没有登记，其中50人乘坐事故车辆下井。

四、事故车辆、驾驶人及路况基本情况

(一)事故车辆状况。

1.外观检验情况。

事故车辆为东风超龙牌越野客车，属大型客运车辆，车体颜色呈迷彩色，无牌照，无行驶证，发动机号、车辆识别代码及车辆铭牌被人为破坏8160×2320×2800mm，整备质量：6950千克。该车使用东风康明斯EQB210-20型柴油发动机，驱动型式为六驱(6×6)，手动六档五速变速箱，离合助力器，制动型式为鼓式气压制动，驻车制动型式为弹簧储能式断气制动。车厢内部结构经过改装，原横排座椅被拆除，车厢内两侧及尾部焊有角钢框架工模板，构成简易座位，未设置扶手及安全带。

2.拆解检验情况。

(1)车辆转向系统：除碰撞导致破损、变形的部件外，转向系其余各部件连接有效，转向随动功能正常。

(2)车辆制动系统：右前轮制动器促动管破损漏气，4片制动蹄摩擦片中有1片局部破损脱落于制动鼓内;左前轮制动气室膜片老化开裂，4片制动蹄内残留有大量油、水等混合物;中后桥行车制动促动管路中位于继动阀和ARS电磁阀之间的快放阀膜片受油浸溶胀、变形。驻车制动手柄处于“行车”正常。

(3)车辆传动系统：前传动轴及分动器接合套壳体脆性断裂，碰撞前脱落;碰撞时变速器档位处于“三档”位置;传动系其余各部件连接有效，传动功

(4)前桥减震器缺失。

3.其他有关情况。

(1)该车核载30人，实载50人，事发时车辆超员。

(2)经检测鉴定，事故车辆在碰撞瞬间的行驶速度约为66km/h。

(二)事故车辆购买及使用维修情况。

该车是黑龙江省森警总队大兴安岭支队报废车辆，哈尔滨市天华报废汽车回收有限公司二分公司经理周军以公司名义回收，但未按规定进行报废中间人多次转卖后，2017年11月25日，温建西乌分公司负责人张冬伟通过农业银行个人网上银行用电子汇款的方式，以59000元价格向何福洲(河北人回后，张冬伟安排修理人员对车厢内部进行了改装，2018年1月投入了使用。经调查，事故车辆从2017年12月22日至2019年1月15日，陆续维修和更换件次，其中更换主要设备部件发动机3台、传动轴3根、柴油泵1个、气泵2台、刹车分泵1台、快放阀3个。

(三)事故车辆驾驶人情况。

张赢，男，1976年7月21日出生，在事故中死亡。驾驶证初次领证日期：2009年6月10日，有效期：2025年06月10日。驾龄：9年8个月，准驾车型：市公安局交警支队。常住地址：内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇益和诺尔街。

(四)措施斜坡道情况。

事故现场位于措施斜坡道距离井口约595米处，从措施斜坡道口到事发地点平均坡度为12%(坡角度为6.6°)，距井口垂直落差68.4米，巷道宽4.8凝土路面，巷道侧帮上均设置了示宽标识，巷道内照明良好。沿途有3个会车用的错车硐室和19个人员躲避硐室。除从斜坡道口至80米处用钢筋混凝土部采用钢梁挂网锚喷支护。

五、事故发生经过及应急救援情况

(一)事故发生经过。

2019年2月23日7时许，温建西乌分公司当班工人在主斜井口派班室召开班前安全生产例会。7时30分许，司机张赢在温建西乌分公司分管设备副下，驾驶事故车辆从维修车间出发运送当班工人入井作业。7时33分许，事故车辆到达主斜井口的派班室等待工人上车;7时46分许，待工人上车后，驶车间;7时48分许，到达维修车间，于7时52分许搭载工人后驶向辅助斜坡道井口;期间，途径主斜井口派班室附近，有人员上下车;8时14分许，事故车辆口处停车，等待入口电子门开启。17秒后，事故车辆起步驶入措施斜坡道，行驶过程中，车辆失控，与措施斜坡道左右侧帮多次剐蹭后，正面碰撞在的侧壁上，造成事故发生。碰撞瞬间速度约66km/h。

(二)事故报告经过。

2月23日8时20分许，银漫公司安环处六大系统值班员王志接到事故车辆乘车人员李彦龙(井下运铲司机、28名伤者之一)拨打8036内线电话进行求助的车辆发生了事故。接报后，王志立即电话报告银漫公司副经理王占军、温建西乌分公司副经理徐国涛;王占军电话通知接郑清。9时52分许，接郑清电30分许，刘晓明电话报告西乌珠穆沁旗应急管理局原局长司全成，电话未接通，即电话报告该局原党组成员包凤山。13时05分许，银漫公司通过电子应急管理局报告事故简要情况。

11时28分许，西乌珠穆沁旗原常务副旗长高晓波接到司全成报告。11时40分许，西乌珠穆沁旗旗长朝鲁接到报告。11时55分许，锡林郭勒盟应急管告。接报后，王彦立即向常务副盟长赵德永报告。同时，盟应急管理局副局长王向全向自治区应急管理厅电话报告。13时28分许，旗应急管理局通过管理局报告事故。13时40分许，盟应急管理局向锡林郭勒盟委、行署和自治区应急管理厅传真报告。

事故发生后，温建西乌分公司、银漫公司均未在法定时限内向属地政府及监管部门报告事故情况，属迟报事故。

(三)抢险救援及现场处置情况。

事故发生后，银漫公司、温建西乌分公司立即组织员工、车辆及物资开展现场救援。参与救援的员工近200人，调动公司及员工私人车辆约40辆，井口运送被褥、担架等救援物资，将伤员救出后分别送往锡林郭勒盟医院和锡林郭勒盟蒙医医院进行救治。

9时02分许，距矿区约15公里的吉仁高勒镇巴彦高勒卫生院接到银漫公司事故报告，立即派出两名医护人员乘坐公共卫生流动服务车赶赴现场参与应急管理局组织人员、车辆赶赴现场组织救援;11时40分许，旗政府组织公安、医疗部门以及15名医护人员、3辆救护车赶赴现场组织救援，12时11分许急预案并上报有关情况。公安部门到达现场后，立即封锁事故井口、保护事故现场、进行现场勘查。经详细排查，除乘坐事故车辆伤亡人员外，未发人员。

13时20分许，锡林郭勒盟行署有关负责同志、盟应急管理局及公安局等部门赶到事故现场指挥救援。

(四)医疗救治及善后处置情况。

锡林郭勒盟迅速成立了由盟委书记罗虎在为总指挥的事故应急处置指挥部，下设医疗救治、善后处置、舆论宣传、安全保卫、综合协调5个盟级领统一组织指挥救治善后工作。所有受伤人员每人均安排一名医生一名护士精准治疗，安排心理医生对伤员进行心理疏导。国家和自治区先后派出32名伤员救治，并开通远程会诊机制。经专家会诊，具备转院治疗条件的13名重症患者分别于3月2日、4日、5日分批转入内蒙古人民医院、内蒙古医科大学人民医院治疗康复。

积极妥善做好善后处置工作，详细制定遇难者抚恤赔偿方案，督促银漫矿业公司设立事故抚恤金专户，确定27个相关部门117名工作人员成立“一遇难者和伤者家属进行思想安抚及善后处置。截至3月2日，22名遇难者家属全部签订抚恤赔偿协议，遗体全部火化。

六、人员伤亡和直接经济损失

事故造成22人死亡、28人受伤;截至2019年3月6日，直接经济损失约3725.06万元，其他损失尚需最终核定。

七、事故原因分析和性质认定

(一)直接原因。

温建西乌分公司违规使用未取得金属非金属矿山矿用产品安全标识、采用干式制动器的报废车辆向井下运送作业人员。事故车辆驾驶人不具备质，驾驶事故车辆在措施斜坡道向下行驶过程中，制动系统发生机械故障，制动时促动管路漏气，导致车辆制动性能显著下降。驾驶人遇制动不良突操作将档位挂入三档，车辆失控引发事故。事故车辆私自改装车厢内座椅、未设置扶手及安全带，超员运输，加重了事故的损害后果。

(二)间接原因。

1.温建西乌分公司。

(1)未落实承包工程安全生产责任。未根据分公司实际情况制定相关制度规程，未执行国家《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》有关要设计》规定，使用违规车辆在措施斜坡道向井下运送作业人员。事故车辆车厢内未装配相应的防护设施，驾驶人、安全员、乘车员工对车辆超员运输

(2)井上下运人车辆安全管理问题突出。没有制定出入井运人车辆安全管理制度，没有严格执行矿用车辆维修保养制度，事故车辆因维修保养不到下降形成重大事故隐患。事故车辆检查、维修、保养及行车记录缺失，事发后伪造维修保养记录，干扰事故调查。

(3)施工作业安全管理极为混乱。安全隐患排查不深入具体，台账缺失、记录内容不规范;教育培训流于形式，部分管理人员未取得考核合格证书，全生产教育培训合格上岗作业。人员出入井登记、人员定位卡配用长期处于失控状态。

2.温建矿山公司。

对温建西乌分公司安全生产失管失控。以内部承包的形式，准许自然人以分公司名义与银漫公司签订承包合同，只收取管理费，不对温建西乌分要负责人及分管安全生产负责人均未对温建西乌分公司安全生产工作安排部署、检查指导，对其安全生产工作未履行任何职责。温建西乌分公司的安列入公司监督检查计划中。

3.银漫公司。

(1)安全生产主体责任长期悬空。安全生产规章制度不健全、不规范，部分内容与实际不符。安全检查和隐患排查制度长期不落实，台账登记内容全生产教育培训责任落实不到位，主要负责人和部分安全管理人员未按要求进行年度培训考核。2019年春节期间，公司有意隐瞒停产情况，谎报继查。

(2)对承包单位以包代管、包而不管。未履行《2018年度外包工程安全生产管理协议》有关职责，也未按要求签订2019年度安全生产管理协议。人乱，对承包单位长期使用违规车辆在措施斜坡道向井下运送人员等重大事故隐患不检查、不制止。2018年8月21日，银漫公司向旗安全监管部门上报的员金属非金属地下矿山(生产系统)基本情况统计表》中未统计承包单位使用的事故车辆，有意规避监管。

(3)工会组织发挥作用不力。公司改选工会程序违法，没有召开职工大会或职工代表大会民主选举工会委员会。工会成立后没有开展任何工作，未单位安全生产工作的民主管理和民主监督，也未在维护职工安全生产合法权益方面采取具体措施。

4.兴业矿业公司。

作为银漫公司100%控股母公司，对安全生产工作重视程度不够。安全环保部仅有1名兼职副部长，并无其他安全管理人员，不能按照安全管理制管理工作任务，安全管理能力水平无法满足公司安全生产实际需要。对下级公司安全生产工作监督管理不到位，未按制度规定每月对包括银漫公司在全检查，未能及时发现并消除银漫公司及其承包单位长期存在的人员出入井管理混乱、使用违规车辆运送人员等重大事故隐患;对银漫公司2019年春节谎报继续生产，逃避复产检查等问题失察。

5.安邦公司。

2017年6月出具的《验收评价报告》附件中个别内容未严格按照编写提纲进行编写，附件中只列出了主要大型设备清单，缺少部分辅助设备清单。

2018年5月，组织专业人员对银漫公司开展第三方技术服务工作时，没有严格执行协议内容，安全检查不全面、不深入，未能发现企业人员出入井车辆运送人员等重大事故隐患和问题。

6.安顺公司。

2018年11月，组织专业人员对银漫公司开展第三方技术服务工作时，没有严格执行协议内容，安全检查不全面、不深入，未能发现企业人员出入规车辆运送人员等重大事故隐患和问题。

7.监管部门及属地政府。

(1)吉仁高勒镇党委、政府，未严格落实“党政同责、一岗双责”的要求，未高度重视安全生产工作，未按照“2名行政编制”的要求配齐镇安全生法有效开展辖区内非煤矿山企业安全检查工作。

(2)西乌珠穆沁旗应急管理局(原安全生产监督管理局)，落实安全生产监管责任不到位，对长期存在的矿山专业技术人员缺乏、监管执法水平低、监视不够，造成推动企业落实主体责任能力严重不足。未落实《西乌旗安委会关于进一步做好当前安全生产工作的通知》(西安委会发〔2018〕16号)关于

运输车辆和调度车辆进行安全管理等工作要求;督促矿山企业淘汰落后设备执法检查力度不够，专项整治效果不明显;2018年共9次对银漫公司开展执法长期使用违规车辆运送作业人员等重大事故隐患。对银漫公司春节期间隐瞒停产情况及银漫公司上报的《采用斜坡道运输人员金属非金属地下矿山(生表》有关情况未认真核查处理。未能发现第三方技术服务机构出具的银漫公司安全检查报告中检查内容不全面不深入等问题。

(3)西乌珠穆沁旗委、政府，履行地方党政领导干部安全生产责任不到位，不能有效贯彻落实安全生产法律法规及上级党委、政府对安全生产工作重视并有效解决旗应急管理局、吉仁高勒镇党委政府安全监管力量不足、专业人员短缺等问题。指导监督旗应急管理局、吉仁高勒镇政府履行安全生旗应急管理局委托第三方技术服务机构进行企业安全检查有关工作不实不细等问题失察。

(4)锡林郭勒盟应急管理局(原安全生产监督管理局)，履行安全监管职责不到位，对矿山安全监管队伍建设不够重视;对监管力量薄弱、专业监管人管执法实际要求不相匹配等问题未重视解决，不能有效开展监管工作;组织开展专项整治行动和监管执法不力。

(5)锡林郭勒盟委、行政公署，履行地方党政领导干部安全生产责任不严不实，对下级党委、政府及有关部门落实安全生产责任指导督促不到位，问效不力;对所辖区域内安全监管力量薄弱、专业人才缺乏等问题了解不深入、重视程度不够。

(三)事故性质认定。

经调查认定，锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司“2•23”井下车辆伤害事故是一起重大生产安全责任事故。

八、责任认定及对有关责任人员和单位的处理意见

(一)免于追责人员(共3人)。

1.张赢，温建西乌分公司事故车辆驾驶人，驾驶与准驾车型不符的违规事故车辆，遇制动不良突发状况处置不当，对超员运输不予制止。对事故鉴于已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.胥纪明，温建西乌分公司安全员，未履行安全管理人员职责，乘坐违规超员车辆。对事故发生负有主要管理责任，鉴于已在事故中死亡，建议免

3.夏新博，温建西乌分公司安全员，未履行安全管理人员职责，乘坐违规超员车辆。对事故发生负有主要管理责任，鉴于已在事故中死亡，建议免

(二)司法机关拟追究刑事责任人员(共22人)。

4.接郐清，温建西乌分公司实际控制人。2019年3月6日，涉嫌重大责任事故罪，被检察机关批准逮捕。

5.张冬伟，温建西乌分公司负责人。2019年3月6日，涉嫌重大责任事故罪，被检察机关批准逮捕。

6.王世文，温建西乌分公司项目部经理。2019年3月6日，涉嫌重大责任事故罪，被检察机关批准逮捕。

7.徐国涛，温建西乌分公司分管生产副经理兼三采区区长。2019年3月6日，涉嫌重大责任事故罪，被检察机关批准逮捕。

8.翟杰，温建西乌分公司分管安全副经理。2019年3月6日，涉嫌重大责任事故罪，被检察机关批准逮捕。

9.齐立民，温建西乌分公司分管设备副经理。2019年3月6日，涉嫌重大责任事故罪，被检察机关批准逮捕。

10.李玉顺，温建西乌分公司一区区长。2019年3月6日，涉嫌重大责任事故罪，被检察机关批准逮捕。

11.卢成艺，温建矿山公司党支部书记、副董事长兼总经理。2019年3月22日，涉嫌重大责任事故罪，被检察机关批准逮捕。

12.项一凡，温建矿山公司副总经理，分管财务科、质量安全科。2019年3月22日，涉嫌重大责任事故罪，被检察机关批准逮捕。

13.张毅，温建矿山公司质量安全科副科长。2019年3月23日，涉嫌重大责任事故罪，被检察机关批准逮捕。

14.刘晓明，银漫公司法定代表人、执行董事兼总经理。2019年3月6日，涉嫌重大责任事故罪，被检察机关批准逮捕。

15.王占军，银漫公司副总经理，分管安全环保处。2019年3月6日，涉嫌重大责任事故罪，被检察机关批准逮捕。

16.姚志刚，银漫公司安全环保处副处长。2019年3月6日，涉嫌重大责任事故罪，被检察机关批准逮捕。

17.高飞，银漫公司安全环保处副处长。2019年3月6日，涉嫌重大责任事故罪，被检察机关批准逮捕。

18.谭德志，银漫公司安全环保处副处长兼保卫处处长。2019年3月21日，涉嫌职务侵占罪，被检察机关批准逮捕。

19.王云彬，银漫公司安全环保处职工(履行安全工程师职责)，2019年4月22日，涉嫌重大责任事故罪，被公安机关取保候审。

20.何福洲，无业。2019年4月3日，涉嫌非法经营罪，被检察机关批准逮捕。

21.张华，无业。2019年4月3日，涉嫌非法经营罪，被检察机关批准逮捕。

22.李卫东，个体户。2019年3月4日，涉嫌非法经营罪，被公安机关刑事拘留;2019年3月29日变更强制措施为取保候审，同日移交至河北省保定市徐

23.马海燕，江苏省东海县桃林镇艾伦钢圈厂员工。2019年3月7日，涉嫌非法经营罪，被公安机关取保候审。

24.赵松，无业。2019年3月7日，涉嫌非法经营罪，被公安机关取保候审。

25.周军，哈尔滨市天华报废汽车回收有限公司二分公司经理。2019年3月14日，涉嫌非法经营罪，被公安机关取保候审。

(三)给予行政处罚人员(共14人)。

26.高圣成，银漫公司副总经理，分管生产处、设备动力处及经营处。未认真履行岗位职责，对设备动力处未认真督促检查承包单位开展设备定期察。对事故发生负有重要管理责任，建议根据《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号)第四十五条之规定，处以9900公司解聘其副总经理职务，解除聘用合同。

27.吴凤良，银漫公司副总经理兼公司党支部书记、工会主席，分管财务处。对工会职责认识不清，未依法组织职工参加公司安全生产工作的民主公司侵犯从业人员安全生产合法权益的行为未能发现并纠正。对事故发生负有重要管理责任，建议根据《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全第15号)第四十五条之规定，处以9000元人民币罚款。银漫公司予以撤销其党支部书记、工会主席职务。

28.王鹏飞，银漫公司设备动力处处长。未认真履行岗位职责，督促检查承包单位开展设备定期检维修工作不力。对事故发生负有重要管理责任，法》第九十三条、《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号)第四十五条之规定，处以9900元人民币罚款。银漫公司解职务，解除聘用合同。

29.冯承奎，银漫公司生产处处长。未认真履行“管生产必须管安全”的职责，未能发现并纠正承包单位人员出入井管理混乱、采用违规车辆运送和问题。对事故发生负有重要管理责任，建议根据《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号)第四十五条之规定，处以银漫公司解聘其生产处处长职务，解除聘用合同。

30.吉兴业，兴业矿业公司董事长、法定代表人。未认真履行安全生产主要负责人责任，对本公司安全生产工作重视不够，对安全生产工作中存在对事故发生负有重要领导责任，建议根据《安全生产法》第九十二条之规定，处以上一年年收入百分之六十的罚款。

31.吉兴军，兴业矿业公司总经理。履行安全生产主要负责人责任不到位，指导、督促本公司安全生产工作不力，对安全环保部力量不足、无法正予重视，在兴业矿业公司对银漫公司安全生产管理中存在的制度不落实、措施不到位等问题失管失察。对事故发生负有重要领导责任，建议根据《安条之规定，处以上一年年收入百分之六十的罚款。

32.罗斌，兴业矿业公司副总经理，分管企管部和安全环保部。未认真履行岗位职责，对安全环保部人员缺乏、安全管理缺位等突出问题未引起高按公司规定组织对下属企业进行安全检查，对银漫公司安全生产存在的重大事故隐患和问题失察。对事故发生负有重要管理责任，建议根据《安全生《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号)第四十五条之规定，责令限期改正，并处以9000元人民币罚款。

33.姜凤武，兴业矿业公司企管部副部长兼安全环保部副部长。未有效履行岗位职责，对下级银漫公司落实安全生产主体责任监督检查不到位;对银的重大事故隐患和问题失察;对下属企业节后复产复工缺乏有效监督，没有按规定对银漫公司开展2019年春节前后复产复工安全检查。对事故发生负有根据《安全生产法》第九十三条、《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号)第四十五条之规定，责令限期改正，并款。

34.邬英，安邦公司技术负责人。对《验收评价报告》技术审核把关不严，对《验收评价报告》个别内容不符合编写提纲要求的问题失察。建议由全评价师国家职业资格证。

35.陈志星，安邦公司评价员，《验收评价报告》负责人、报告编制人。未严格按有关要求编制《验收评价报告》，在《验收评价报告》附件中只清单，缺少部分其它设备清单，不符合编写提纲要求。建议由相关部门依法注销安全评价师国家职业资格证。

36.靳熠，安邦公司评价员，2018年5月27日赴银漫公司现场检查负责人。对银漫公司隐患排查不全面、不深入，没有发现企业人员出入井管理混乱人员等重大安全隐患和问题，提供的技术服务不能有效指导监管部门进行执法检查。建议纳入“黑名单”管理，安邦公司解除其聘用合同。

37.郑义虎，安邦公司工作人员，2018年5月27日赴银漫公司工艺设备检查人员。检查中没有发现企业采用违规车辆运送人员，对银漫公司隐患排查议纳入“黑名单”管理，安邦公司解除其聘用合同。

38.刘洪涛，安顺公司评价室主任，2018年11月22日赴银漫公司现场检查负责人。未按要求对银漫公司开展全面深入检查，检查时间、内容不符合业人员出入井管理混乱、采用违规车辆运送人员等重大安全隐患和问题，提供的技术服务不能有效指导监管部门进行执法检查。建议纳入“黑名单”其聘用合同。

39.孟令利，安顺公司技术负责人，2018年11月22日赴银漫公司井下检查人员。检查中未发现企业人员出入井管理混乱、采用违规车辆运送人员题，提供的技术服务不能有效指导监管部门进行执法检查。建议纳入“黑名单”管理，安顺公司解除其聘用合同。

(四)已接受纪委监委纪律审查和监察调查人员(共5人)。

40.高晓波，原中共党员，西乌珠穆沁旗旗委原常委、原副旗长，已由锡林郭勒盟纪委监委作出开除党籍、开除公职处分，移送司法机关处理。

41.司全成，原中共党员，西乌珠穆沁旗应急管理局原党组书记、原局长，已由西乌珠穆沁旗纪委监委作出开除党籍、开除公职处分，移送司法机;

42.姚玉清，原中共党员，西乌珠穆沁旗林业局原党组书记、原局长，2015年5月至2018年3月任原西乌珠穆沁旗安全生产监督管理局党组书记、局旗纪委监委作出开除党籍、开除公职处分，移送司法机关处理。

43.包凤山，原中共党员，西乌珠穆沁旗应急管理局原党组成员，协助局长开展非煤矿山安全监管工作，已由西乌珠穆沁旗纪委监委作出开除党籍、

44.高栋，原中共党员，西乌珠穆沁旗安全生产综合执法局原局长，已由西乌珠穆沁旗纪委监委作出开除党籍、政务撤职处分。

(五)给予党纪政务处分人员(共9人)。

45.霍照良，中共党员，锡林郭勒盟盟委副书记、盟长，对事故发生负有重要领导责任，给予警告处分。

46.赵德永，中共党员，锡林郭勒盟盟委委员、常务副盟长，分管安全生产工作，对事故发生负有重要领导责任，给予记过处分。

47.白永春，中共党员，西乌珠穆沁旗旗委书记，对事故发生负有主要领导责任，给予党内严重警告处分。

48.朝鲁，中共党员，西乌珠穆沁旗旗委副书记、旗长，对事故发生负有主要领导责任，给予记大过处分，并进行组织调整。

49.孟玉明，中共党员，锡林郭勒盟供销社党组书记，2016年8月至2019年1月任原锡林郭勒盟安全生产监督管理局党组书记，2019年1月至4月任锡林
组书记，对事故发生负有重要领导责任，给予党内严重警告处分。

50.王彦，无党派，锡林郭勒盟应急管理局局长，对事故发生负有重要领导责任，给予记大过处分。

51.王向全，中共党员，锡林郭勒盟应急管理局党组成员、副局长，分管非煤矿山安全监管工作，对事故发生负有主要领导责任，给予记大过处分。

52.李斌，中共党员，西乌珠穆沁旗安全生产综合执法局副局长，对事故发生负有监管责任，给予记大过处分。

53.赵楠，中共党员，锡林郭勒盟白音华矿山救护中心职工(西乌珠穆沁旗应急管理局管理的国有独资企业)，2007年3月至今借调西乌珠穆沁旗应急
督管理局)工作，2013年至2018年10月任原西乌珠穆沁旗安全生产监督管理局非煤矿山监管股股长，对事故发生负有监管责任，给予留党察看二年处分
据《劳动合同法》及企业规章制度作出严肃处理。

(六)建议给予组织处理(批评教育、通报批评)人员(共10人)。

54.罗虎在，中共党员，锡林郭勒盟盟委书记，给予批评教育。

55.于小红，非党派，锡林郭勒盟应急管理局监管一科副科长(主持工作)，给予通报批评。

56.那木拉，中共党员，锡林郭勒盟安全生产监察支队队长，给予通报批评。

57.吉胡兰，中共党员，西乌珠穆沁旗安全生产综合执法局副局长，给予通报批评。

58.张骁，中共党员，西乌珠穆沁旗应急管理局非煤矿山股工作人员，给予通报批评。

59.王伟尧，非党派，西乌珠穆沁旗应急管理局非煤矿山股工作人员，给予通报批评。

60.新吉勒呼，中共党员，西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇党委书记，给予通报批评。

61.哈斯图亚，中共党员，西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇党委副书记、镇长，给予通报批评。

62.毕力格巴特尔，非党派，西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇政府副镇长，负责安全生产工作，给予通报批评。

63.白银满都拉，非党派，西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇安全生产监督检查站科员，给予通报批评。

(七)建议给予有关事故责任单位行政处罚。

1.温建西乌分公司，建议根据其具体违法违规行为，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第四十条之规定，有关部门
照》，由西乌珠穆沁旗政府依法予以关闭。

2. 温建矿山公司，建议根据其具体违法违规行为，按照《安全生产法》第一百零九条、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)
全事故罚款处罚规定（试行）》(国家安全生产监督管理总局令第13号)第十六条之规定，温建矿山公司依法承担相应的赔偿等责任外，处以499万元人
省有关部门依法吊销其《建筑企业资质证书》《安全生产许可证》，并提请应急管理部将温建矿山公司纳入“黑名单”管理。

3.银漫公司，建议根据其具体违法违规行为，按照《安全生产法》第一百零九条、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第四
故罚款处罚规定（试行）》(国家安全生产监督管理总局令第13号)第十六条之规定，银漫公司依法承担相应的赔偿等责任外，处以499万元人民币罚款
依法暂扣其《安全生产许可证》，并纳入“黑名单”管理。

4.兴业矿业公司，建议根据其具体违法违规行为，按照《安全生产法》第一百零九条之规定，兴业矿业公司依法承担相应的赔偿等责任外，处以3(

5.安邦公司，对安全验收评价方面存在的问题，建议按照《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第22号)第三十六条之规定，给
人民币罚款。

对提供第三方技术服务存在的问题，建议纳入“黑名单”管理，对其在非煤矿山领域中开展的技术服务从严管控;并由西乌珠穆沁旗应急管理局依
定，按照双方签订的协议追究其相关责任。

6.安顺公司，对提供第三方技术服务存在的问题，建议纳入“黑名单”管理，对其在非煤矿山领域中开展的技术服务从严管控;并由西乌珠穆沁旗同法》有关规定，按照双方签订的协议追究其相关责任。

(八)其他建议。

1.建议对西乌珠穆沁旗应急管理局、锡林郭勒盟应急管理局在全区范围内通报批评。

2.责成吉仁高勒镇党委、政府向西乌珠穆沁旗党委、政府做出深刻检查;责成西乌珠穆沁旗党委、政府向锡林郭勒盟党委、行政公署作出深刻检委、行政公署向自治区党委、政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

3.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第十七条、第二十六条之规定，将兴业矿业公司在安全生产管理方面存在的问题法经营销售的问题及线索移交公安机关依法立案侦查。

九、事故防范措施及建议

(一)严格落实企业安全生产主体责任。

非煤矿山企业要全面落实安全生产主体责任有关规定，健全安全生产管理机构，完善安全生产各项规章制度，切实加以落实;加大隐患排查治理力全管理，严禁违章指挥和违章作业;强化人员出入井安全管理，建立完善人员出入井信息管理制度，按规定佩戴人员定位识别卡，及时准确掌握井下各况;加强对出入井及井下运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车的管理，加大安全设备设施检修维护力度，及时消除安全隐患，确保设备可靠运转;及时修故应急救援预案，完善事故应急处置措施，严防各类生产安全事故。

(二)切实加强承包单位施工安全管理。

一是突出解决发包单位以包代管，转嫁安全责任问题。按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》(国家安全监管总局令第62号)有关规定，发包生产的主体责任，要加强对外包工程的监督和管理，按要求签订安全生产管理协议，严格审核承包单位及项目部施工作业资质，对其承包单位的安全制度和操作规程、施工现场安全管理等情况进行检查。二是切实强化承包单位安全管理。承包单位对承包的工程项目安全生产负责，承包单位及其项管理机构，完善安全生产管理制度，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员，加强对承建项目及所属项目部的安全管理，按照要求对项目部训与考核，保证从业人员掌握必需的安全生产知识和操作技能。严禁只挂靠安全资质、不履行安全管理职责。三是地下矿山工程承包单位及其项目部导带班下井制度，层层落实安全管理责任，严格执行各项规章制度和安全操作规程，强化现场作业安全管理，及时发现并消除事故隐患。

(三)大力淘汰落后设备和推广先进装备及工艺。

自治区各级安全监管部门集中开展非煤矿山企业使用斜坡道运送人员专项整治行动，对斜坡道主要设计用途是否符合运输人员车辆行驶要求，运内置封闭式湿式制动器，运输人员车辆是否具备矿用产品安全标志进行全面整治，对未取得矿用产品安全标志、使用干式制动器的无轨胶轮车要立汰，严禁不符合要求的人员运输车辆在井下行驶，严禁不符合运输人员车辆行驶要求的斜坡道运送人员出入井。按照《金属非金属矿山禁止使用的设目前仍在使用非阻燃电缆、非阻燃风筒、主要井巷木支护、运人车辆不具备国家规定标准的矿山企业，要依法责令立即停产整顿，限期淘汰落后设备属非金属矿山矿用产品安全标识管理制度，加大安全设备设施准入门槛，强化矿山新型适用安全技术和装备推广应用，提高矿山企业安全科技保障能力

(四)切实加强安全生产教育培训。

一是切实加强企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员(以下简称“三项岗位”人员)安全培训考核。综合运用市场+监管手段，强化安设，严格安全培训机构考核监督，不断提高安全培训机构办学水平。加强安全培训机构师资队伍建设，严格安全培训考核大纲，研究安全培训方式方训授课内容，强化法律法规、案例警示、安全理论技术、应急处置及实际操作等专题培训，增强安全培训的针对性和实效性，真正做到入脑、入心、项岗位”人员安全生产责任意识。加大安全培训理论考试监督检查力度，扎实推进特种作业人员实操考核，严把“三项岗位”人员安全培训出口关。员安全培训教育。依法加强企业全员培训执法检查，未按要求进行安全培训的从业人员不得上岗作业。加强三级安全培训教育，保证其具备本岗位安知识和技能。采取“请进来、送出去”等办法，积极帮助不具备安全培训条件的企业开展全员培训，使全体从业人员真正做到不伤害自己、不伤害他不断提高自我保护意识和相互保护意识。

(五)切实强化安全技术服务机构安全监管。

安全监管部门要加强对安全技术服务机构的安全监管，坚决打击出具虚假或不实报告，转借资质证书、不到现场评审等违法违规行为，对违反法罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并且严格按照国家有关规定对相关机构及其责任人员实行行业禁入，纳入不良记录“黑名单”。研究制定政府技术服务规范性文件，明确安全技术服务机构安全生产责任义务，规范其从业行为，强化其责任意识，确保技术服务能够客观、如实地反映企业安全管提供有效的技术支撑。

(六)加强安全生产举报投诉查处。

自治区各级党委、政府及有关部门要高度重视社会监督工作，进一步加强对安全生产举报投诉工作的社会宣传，鼓励企业职工监督举报各类安全报奖励。有关部门和地方要进一步畅通安全生产社会监督渠道，通过设立举报信箱、电子邮箱、门户网站、举报微信、举报电话等方式构建举报投诉合力，及时发现并排除重大事故隐患，制止和惩处非法违法行为。要建立和完善举报投诉查处工作机制，落实审查登记、受理告知、核查处理、书面现对举报信息的受理、转办、查处、回复、结案、公示等环节的闭合管理，确保群众反映的问题事事有落实、件件有回音。要认真做好举报投诉信息

析举报投诉的来源、类别、趋势、规律，掌握事故隐患及非法违法行为的发生规律，有针对性地加强法律法规制度建设，堵塞漏洞，避免同类事故重全生产保障水平。

(七)严格落实部门安全监管责任。

安全监管部门要严格履行安全监管责任，深入分析本地区安全生产形势，抓住安全监管工作的重点、难点，加大对非煤矿山等高危行业的监管力故的企业，要增加检查频次，及时发现和制止违法行为，防止同类事故再次发生。要扎实开展非煤矿山企业安全生产主体责任不落实、使用淘汰落后以包代管等突出问题的安全生产大检查和专项整治工作，对存在重大安全隐患、仍在使用淘汰设备设施和工艺装备、不具备安全生产条件的，一律顿，对存在违法违规行为的，严格按法律法规进行处罚。切实采取有效措施全面排查和消除非煤矿山各类事故隐患，严厉打击企业非法违法生产经势，确保本地区安全生产形势持续稳定好转。

(八)强化落实党委政府安全生产属地管理责任。

各级党委政府要坚决守住发展绝不能以牺牲安全为代价这条红线，切实维护人民群众生命财产安全，牢固树立以人为本的安全发展理念，认真训，举一反三，防止此类事故再次发生。要认真贯彻落实党中央、国务院以及自治区党委政府关于安全生产的决策部署和指示精神，按照《地方党政任制规定》以及《内蒙古自治区党政领导干部安全生产责任制实施细则》要求，压实地方党委政府属地管理责任，落实地方党政领导干部安全生产责同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责。要完善安全监管人员选拔和培养机制，配齐、配强安全监管人员，特别是基层专业监管人员，深入推进非煤建设，加强对安全监管人员的教育培训，提升业务素质和执法能力，切实提高安全监管规范化和专业化水平。

点赞 收藏

扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】

上一条：泸州市厚德电镀科技有限公司“8·2” 一般触电事故调查报告 [2019-11-01]

下一条：河北张家口中国化工集团盛华化工公司 “11·28”重大爆燃事故调查报告 [2019-07-10]